

NADIA SALWA BINTI ZAINAL ABIDIN
lwn
SYED NUR FAUZI BIN SYED MOHAMED NAGUIB

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel)]

Pada : 1hb November 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0100-2018



Peguam Pemohon: Dato' Jamal Mohd Lokman bin Sulaiman
dari Tetuan Jamal Lokman & Associates

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon Nadia Salwa binti Zainal Abidin telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bagi kes mal No: 10300-038-0251-2018.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut;

- i) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung Perintah Prosiding kes bertarikh 26hb Julai 2018 yang berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10300-038-0251-2018;
- ii) Bahawa Mahkamah memerintahkan Perintah/ Penghakiman yang berbunyi "*Responden diberikan hak lawatan dan bermalam anak bernama SHARIFAH KHADEEJA SYED NUR FAUZI selama satu (1) minggu dan tidak melebihi dua (2) minggu setiap kali Responden bercuti di Malaysia*" dan "*Hak lawatan dan bermalam yang sama juga diberikan kepada ibu, bapa dan kakak Responden untuk tempoh yang sama walaupun dengan ketiadaan Responden di Malaysia*" dibatalkan;
- iii) Bahawa Mahkamah mengubah perintah-perintah tersebut dengan Hak Lawatan sahaja diberikan kepada Responden dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemohon; dan
- iv) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pada 10hb April 2018, Pemohon telah menfailkan kes Permohonan Interim Hadhanah melalui Permohonan No: 10300-038-0251-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam. Kes dibicarakan secara *inter parte*.

[4] Setelah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit Sokongan Pemohon, Afidavit Responden dan hujah bertulis Pihak-pihak, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 26hb Julai 2018, telah memberikan penghakiman/perintah antaranya seperti berikut;

- i) Responden diberikan hak lawatan dan bermalam anak bernama SHARIFAH KHADEEJA SYED NUR FAUZI selama satu (1) minggu dan tidak melebihi dua (2) minggu setiap kali Responden bercuti di Malaysia; dan
- ii) Hak lawatan dan bermalam yang sama juga diberikan kepada ibu, bapa dan kakak Responden untuk tempoh yang sama walaupun dengan ketiadaan Responden di Malaysia.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan terma Perintah Interim Hak Penjagaan Anak tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 1hb Ogos 2018 melalui Permohonan Semakan No: **10000-003-0100-2018** ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[6] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[7] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Saman No: 10300-038-0251-2018.

[8] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara

atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[9] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maskudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” yang maksudnya memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “*Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan*”.

[10] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup*

lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[11] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[12] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang

diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[13] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Affidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No: 10300-038-0251-2018, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[14] Ini kerana Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

[15] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi hukum Syara' dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

MAKA dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut

- 1) Permohonan Semakan Pemohon DITOLAK.

Ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :